

ἐντὸς εἰ μὴ δείξει αἰτίαν εὖλογον ἀπολύουσιν αὐτὸν τοῦ δικαστοῦ, ἀναγκάζεται ποιεῖν παρὰ τῷ αὐτῷ δικαστῇ λόγον; καὶ ἡρμήνευσεν ὁ σοφὸς μάγιστρος οὕτως· ὅτι ἀφορμαὶ πολλαὶ εἰσὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν δικαστῶν. οἱ μὲν γὰρ τῶν ἀνθρώπων εἰσὶν ἐπὶ ταῖς θύραις, καὶ ὑπόκεινται ταῖς ἐταιρει-  
 αρχείαις καὶ τῷ πρωτοβεστιαρίῳ· οἱ δὲ πλέουσι τὴν θάλασσαν, καὶ ὑπόκεινται τῷ παραθαλασσίτῃ· οἱ δὲ πλώϊμοι τῷ δρουγγαρίῳ· οἱ δὲ τῶν τεχνῶν τῷ ἐπάρχῳ· οἱ δὲ περὶ διαθήκας τῷ κοιαίστωρι. ἐὰν οὖν τις ἔχων δίκην, ὅτι οὐκ ἀληθὴς ἐστὶν ἡ διαθήκη, ἐλκύσει τὸν ἀντίδικον αὐτοῦ παρὰ τῷ ἐπάρχῳ, ὁ δὲ ἀμνηστηθῇ<sup>1</sup> καὶ ψηφίσηται τι κατ' αὐτοῦ ὁ ἐπαρχος, οὐκ ἰσχύει ἡ δικαιοδοσία· ὁμοίως καὶ ἐὰν περὶ κωλυμένων βλαπτίων ἢ ἐτέρας τέχνης κινῶν τις δίκην ἐλκύσῃ τὸν ἀντίδικον ἐπὶ τῷ παραθαλασσίτῃ, οὐδὲν ἐπὶ τούτῳ δύναται ἡ δικαιοδοσία τοῦ παραθαλασσίου· καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. ἐὰν δὲ περὶ χρέους ἐνάγῃ τις κατὰ τινος μὴ ὑποκειμένου τινὶ ἀρχῇ παρὰ δικαστῇ ᾧ βούλεται, ὁ δὲ ἐναγόμενος παραιτεῖται τὸν δικαστὴν, τότε ἐνεργεῖ ὁ ἕτερος νόμος ὁ λέγων δίδοσθαι τῷ παραιτουμένῳ ἡ ἡμέρας, ἵνα, εἰ μὴ ἐντὸς τούτων δείξῃ τὸν δικαστὴν ἀκαταθύμιον αὐτῷ ἢ ἐχθρὸν ἢ φίλον τοῦ ἀντιδίκου ἢ τὰ λοιπὰ, καὶ ἄκων ἐλκυσθῇ παρ' αὐτοῦ καὶ τὴν ἐπαγομένην αὐτῷ κατὰ<sup>2</sup> τοῦ ἀντιδίκου λύσῃ ἐνοχὴν, ἔχων εἰς βοήθειαν τὸν τῆς ἐκκλήτου καιρὸν. ἀκαταθύμιον δὲ ἔλεγε δικαστὴν εἶναι τὸν ὀργίλον, τὸν ὀξύχολον καὶ τὰ ὅμοια.

[λ'.] Ὅτι πάντα ἄνθρωπον καλούμενον εἰς δικαστήριον παρὰ τινος χρὴ ἀπιέναι πρὸς αὐτὸν καὶ τότε προβάλλειν τὰς παραγραφάς. [εἰ δὲ] ὁ δικαστὴς μὴ προσέχων τῇ παραγραφῇ ἀναγκάσει αὐτὸν, οὐδὲ τούτου ἡ δικαιοδοσία τοῦ δικαστοῦ ἡγουν ἢ ἀπόφασις ἢ τιμωρία ἰσχύει κατὰ τοῦ ἐναγομένου, ἀλλὰ μᾶλλον ὑπόκειται ὁ δικαστὴς τῷ περὶ βίας. εἰ δὲ ὁ καλούμενος εἰς δικαστήριον καὶ ἔχων παραγραφὴν οὐκ ἀπειθῇ καὶ προθήσῃ τὴν παραγραφὴν, τότε ὁ δικαστὴς καὶ μὴ ὑποκείμενον τῇ δικαιοδοσίᾳ αὐτοῦ κολάζων οὐχ ὑπόκειται τῷ περὶ βίας.

[λα'.] Ὅτι ὁ πατρίκιος βάρδας καὶ ὑπατος ἐσημειώσατο, εἴτα ὁ πατρίκιος νικόλαος καὶ ἐπαρχος ἐζήτην μὲν περὶ τῆς αὐτῆς δίκης, οὐκ ἔφθασε δὲ σημείωσιν ποιῆσαι, ἀλλὰ τελευτήσαντος αὐτοῦ ὁ πρωτοσπαθάριος μιχαήλ ὁ υἱὸς αὐτοῦ εὐρὼν τὰς ὑποσημειώσεις τοῦ πατρὸς καὶ παρεκ-

<sup>1</sup> Cod. μνηστειυθῇ.<sup>2</sup> Malim παρὰ.